

Auditoría de la adecuación de los procesos operativos del Banco a la nueva Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario (LCCI)

Rating de Auditoría:

Adecuado	Requiere Mejoras	Requiere Mejoras Significativas	Insatisfactorio
----------	------------------	---------------------------------	-----------------

Recomendaciones:

Alta	-	Media	5	Baja	2
------	---	-------	---	------	---

Entidad Auditada:

Banco Sabadell, S.A.

Dir. Auditada:

9576 - Dirección de Financiaciones

Fecha:

Marzo de 2020

Resumen ejecutivo

Objetivo

El objetivo de la auditoría es la revisión de los controles y procedimientos establecidos (en la DACSO) sobre la adecuación de los procesos operativos del Banco a la nueva Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario (LCCI).

Conclusión

El resultado global de la auditoría ha sido Requiere Mejoras. En términos generales, el Banco ha adaptado los controles y procedimientos sobre sus procesos operativos a los principales requisitos establecidos por la nueva LCCI, y las instrucciones publicadas desde su entrada en vigor en junio de 2019. No obstante, se han observado algunos aspectos puntuales que deben revisarse para reforzar el cumplimiento de esta regulación. Se han observado los siguientes aspectos principales:

- Algunas operaciones puntuales de préstamos relacionadas con bienes no residenciales (por ejemplo, naves, hoteles relacionados con adquisición/reestructuración de la deuda,..), han quedado fuera del perímetro inicial de adecuación del Banco, si bien las instrucciones posteriores (Diciembre 2019) han concretado que estas operaciones sí están sujetas a la LCCI. Es por ello, que se recomienda proceder a revisar las operaciones desde Junio 2019, así como reforzar algunos controles puntuales (ex-post,..) mientras no se finalice la completa adaptación de los sistemas (Séneca,..) a las instrucciones de Diciembre 2019.
- Si bien se evidencia la involucración de las principales funciones en su revisión (Asesoría Jurídica, Cumplimiento Normativo,..), debería aprobarse la documentación pre y post contractual mediante el circuito establecido en el Banco (norma 4811) a tal efecto; y reforzar el marco de control asociado a la revisión periódica sobre la vigencia de la documentación generada en los sistemas.
- Debe robustecerse el proceso de denegación de solicitudes de financiación, de modo que se asegure y evidencie el envío de la información (motivo de la denegación,..) al potencial prestatario, según lo requerido por el marco regulatorio. Asimismo, respecto a la operativa de reembolso anticipado, deben revisarse algunos aspectos específicos (custodia documental, consistencia entre los canales oficinas y remoto,..); y reforzar los controles relacionados con tiempos de entrega de los documentos al cliente.



Nº DE REGISTRO 18.009-E



- En relación a la formación del personal, se ha recomendado valorar el impacto de la situación actual (COVID19) en el modelo de supervisión y sobre el plan previsto de certificación del personal a junio de 2020, y definir las líneas de actuación y/o de contingencia a aplicar.

Tabla de Contenidos

Informe de Auditoría	4
<i>Introducción</i>	4
<i>Objetivo</i>	4
<i>Alcance</i>	4
<i>Conclusión</i>	5
Recomendaciones	8
<i>Resumen de Recomendaciones</i>	8
<i>Detalle de recomendaciones</i>	9
Otros datos relevantes	18
<i>Lista de distribución</i>	18
<i>Equipo de Auditoría</i>	18
Anexos	19
<i>Metodología: Rating de Auditoría</i>	19
<i>Metodología: Catalogación de las recomendaciones de Auditoría</i>	20

Introducción

En junio de 2019 entró en vigor la nueva “Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario” (LCCI), que establece un régimen específico de protección a las personas consumidoras con préstamos o créditos hipotecarios sobre bienes inmuebles de uso residencial así como préstamos destinados a adquirir o conservar derechos de propiedad de terrenos o inmuebles.

La nueva LCCI tiene como finalidad potenciar la transparencia y la comprensión de los contratos y sus cláusulas, con el objetivo de proteger a los consumidores. Los principales cambios de la nueva ley están relacionados con el formato y contenido de la información contractual a facilitar al cliente y los tiempos de entrega de la misma. En este contexto, el Banco ha requerido adaptar los procesos operativos de contratación y formalización de préstamos y otros tipos de financiación, con el objeto de cumplir con este nuevo marco regulatorio.

La LCCI se ha visto complementada con nuevas instrucciones posteriores en lo referente a su ámbito de aplicación, como la publicación de la instrucción de diciembre 2019 de la Dirección General de Registro y del Notario (DGRN). Estas instrucciones han ido concretando y resuelto diversos aspectos sobre la interpretación de algunos criterios.

Objetivo

El objetivo de la auditoría es la revisión de los controles y procedimientos establecidos (en la DACSO) sobre la adecuación de los procesos operativos del Banco a la nueva Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario (LCCI).

Alcance

El alcance de la revisión ha incluido los siguientes aspectos:

- Actualización de los procedimientos y normativa interna a la nueva LCCI.
- Adecuación del Proceso Operativo (principales impactos) a la LCCI respecto a:
 - la identificación de operaciones y adecuación de los sistemas
 - la adaptación de los documentos contractuales.
 - el circuito de formalización contractual (responsables e intervinientes en el proceso, cumplimiento de los plazos de entrega de documentación, generación y custodia de la documentación,...).
- Marco de control sobre el proceso operativo de formalización contractual para operaciones sujetas a la LCCI.

El alcance de la auditoría se ha centrado en la revisión operativa de préstamos con garantía hipotecaria que representan el 96% de la operativa del Banco sujeta a la LCCI.

El alcance de la auditoría ha incluido la revisión in-situ de la operativa efectuada en el Centro Hipotecario (en concreto en la gestoría Tecnotrámít Gestión, S.L.) así como los procedimientos de supervisión y control establecidos por la Dirección de Financiaciones sobre dicha actividad.

Asimismo se han realizado muestreos de operaciones que dan cobertura a los procedimientos del banco que son de aplicación homogénea a las distintas gestorías. En el alcance se ha considerado también la revisión de los contratos de servicios con las gestorías que incluyen en anexo estos procedimientos.

Conclusión

Aspectos Valorados	Evaluación Actual			
	A	RM	RMS	I
1. Actualización de los procedimientos y normativa interna a la nueva LCCI.	✓			
2. Adecuación del proceso operativo.		✓		
3. Marco de control sobre el proceso operativo de formalización contractual.	✓			
Valoración Global		✓		

(A = Adecuado, RM = Requiere Mejoras, RMS = Requiere Mejoras Significativas, I = Insatisfactorio)

1. Actualización de los procedimientos y normativa interna a la nueva LCCI.

De la revisión de auditoría se verifica que el manual de procedimientos de formalización y gestión de operaciones hipotecarias está actualizado con los requerimientos de la nueva LCCI. Asimismo, indicar que estos procedimientos actualizados se han trasladado en anexos al contrato de servicios del proveedor (Gestorías de los Centros Hipotecarios).

Durante el transcurso de la auditoría se ha aprobado la normativa interna afectada por la LCCI estando pendiente formalizar su publicación. No obstante, a falta de su publicación, se ha constatado que con la entrada en vigor de la LCCI, desde la Dirección de Financiaciones se ha facilitado a las oficinas unas guías operativas que incluyen los principales impactos de la nueva Ley e incorporan las instrucciones de cómo operar.

2. Adecuación del proceso operativo.

Identificación de operaciones LCCI y adecuación de los sistemas (Séneca, SIBIS)

La nueva LCCI, que entró en vigor en junio 2019, se ha visto complementada con nuevas instrucciones posteriores en lo referente a su ámbito de aplicación, como la publicación de la instrucción de diciembre 2019 de la Dirección General de Registro y del Notario (DGRN). Estas instrucciones han ido concretando y resuelto diversos aspectos sobre la interpretación de algunos criterios.

De la revisión de auditoría sobre los criterios generales aplicados por el Banco para la identificación de operaciones sujetas a la LCCI, y teniendo en consideración las nuevas instrucciones, se ha observado una aplicación generalizada de los criterios de la LCCI sobre la principal operativa del Banco, a excepción de algunas operaciones puntuales de préstamos relacionadas con bienes no residenciales (p.e. naves/hoteles relacionados con adquisición/reestructuración de la deuda,...), que han quedado fuera del perímetro de aplicación por parte del Banco, si bien las instrucciones posteriores han concretado que estas operaciones sí están sujetas a la LCCI. Es por ello, que se recomienda proceder a revisar las operaciones desde junio 2019, debiéndose proceder a revisar la situación y efectuar las regularizaciones oportunas.

De la revisión de auditoría sobre la adecuación de los sistemas a la operativa, se constata que está pendiente finalizar la adaptación de los sistemas del Banco a los requerimientos de identificación que se definen en las instrucciones de la DGRN de diciembre de 2019 (por Ejemplo, adaptar el cuestionario inicial para determinar si una operación es LCCI en Séneca,...). En este sentido, mientras no se adapten por completo los sistemas, se deberían reforzar los controles (procedimientos expost,...) para asegurar que se están identificando correctamente las operaciones según los nuevos requerimientos.

Informe de Auditoría

Mencionar también que está pendiente de finalizar el desarrollo de la operativa de conversión de préstamos a otra divisa en el sistema SIBIS. No obstante a falta de un sistema robusto para articular esta operativa, las solicitudes de conversión del préstamo se gestionarán desde un aplicativo departamental, aspecto que mitiga en parte el riesgo operacional junto a la operativa muy limitada de esta naturaleza.

Adaptación de los documentos contractuales

De la revisión de auditoría se ha verificado que, en líneas generales, los documentos contractuales del Banco (pre y post contractual) se han adaptado al formato, contenido y tipo de documento requerido por la nueva LCCI.

Del análisis del proceso de adaptación documental, se observa que existen aprobaciones por parte de los diferentes responsables a los documentos sujetos a la LCCI. No obstante, no se evidencia claramente el cumplimiento con el procedimiento de aprobación según el circuito oficial de las versiones definitivas de los documentos LCCI que se generan en los sistemas. Sobre este apartado, se recomienda desarrollar un marco de control más robusto sobre el proceso de aprobación de la documentación LCCI, y asegurar un proceso de revisión periódico que garantice la actualización y alineamiento de la documentación aprobada mediante circuito oficial con la documentación generada en los sistemas del Banco.

Proceso de contratación y formalización

En base a las pruebas de auditoría realizadas, no se han identificado, en general, aspectos significativos en cuanto a la adaptación del proceso de contratación y formalización contractual a la nueva Ley (LCCI), y las instrucciones. Se han recomendado, no obstante, algunas mejoras puntuales para robustecer el proceso actual que se resumen a continuación.

- En relación a las solicitudes de financiación denegadas, y conforme a la regulación, se observa que debe robustecerse el diseño y controles del proceso de denegación de solicitudes, de modo que se asegure y evidencie el envío de la información, requerida por el marco regulatorio, al potencial prestatario.
- En referencia a las solicitudes de financiación aprobadas, y en línea con lo que indica la LCCI sobre el envío de documentación precontractual, se constata que la documentación precontractual se entrega en tiempo y forma y que la información contenida en dichos documentos es coincidente con los registros del banco y la escritura. No obstante, se evidencia que en todas las operaciones de concesión con participación de un intermediario, la TAE informada en la documentación contractual no coinciden con la TAE que figura en el sistema SIBIS, siendo correcta la informada en la documentación contractual. En este sentido se destaca que el sistema SIBIS no está adaptado para identificar y registrar las operaciones con comisiones de intermediación debiéndose calcular de modo manual por fuera del sistema, recomendándose revisar este tema puntual.

Por otro lado, en el transcurso de la auditoría se ha evidenciado que durante la fase de formalización contractual los prestatarios han recibido asesoramiento notarial, respecto a las cláusulas específicas recogidas en la documentación precontractual, en la forma y plazos legalmente previstos.

Respecto a la formación del personal, la regulación establece un periodo transitorio, con inicio el 27 de julio de 2019 hasta el 19 de junio de 2020, donde se podrá actuar bajo la supervisión de personal que cumpla las competencias y conocimientos suficientes conforme a la regulación. En relación a este aspecto se constata que la entidad dispone de mecanismos que evidencian de modo claro y adecuado que cada una de las fases de comercialización y concesión de financiación han sido supervisadas por personal formado en el ámbito de la LCCI.

En el mismo apartado de formación, si bien la entidad dispone de un plan enfocado a certificar a la totalidad del personal que participa en este proceso para el final del periodo de supervisión (junio), éste podría verse modificado/impactado por el modelo operativo actual del Banco como respuesta a la situación del estado de

Informe de Auditoría

alarma (COVID 19), aplicada por el Real Decreto Ley a nivel nacional. En este sentido, se recomienda valorar el impacto de la situación actual sobre el plan previsto, y el desarrollo de un plan específico que defina las líneas de actuación y de contingencia a aplicar.

Mantenimiento de operaciones - Reembolso anticipado

De la revisión de auditoría se observa que se han adaptado los principales impactos de la LCCI en la operativa de reembolso, tanto para el canal oficinas como el remoto (BS online y BSMóvil). En general, se han parametrizado correctamente los límites de las comisiones por amortización, así como diseñado un modelo de comunicación al cliente para facilitar información de la evaluación de la operación de reembolso (doc. de simulación de la operación). No obstante, para el caso del canal oficinas, no se ha establecido que este documento se firme y se custodie, por lo que resulta difícil evidenciar su entrega al cliente, recomendándose revisar y valorar esta situación de inconsistencia entre el canal presencia (oficinas) y remoto, y adoptar las medidas oportunas.

Asimismo, de la revisión del proceso de reembolso se observan algunas mejoras relacionadas con el contenido del documento de solicitud (importe capital mal parametrizado), con su custodia, así como la entrega en los tiempos establecidos al cliente de los dos documentos (doc de simulación y de solicitud). Deben establecerse procedimientos de control más robustos sobre la operativa de reembolso anticipado.

3. Marco de control sobre el proceso operativo de formalización contractual.

La unidad de “Control Calidad Proceso Hipotecario” es la encargada de llevar a cabo muestreos de control de calidad sobre los expedientes de concesión de financiación finalizados. El objetivo de este procedimiento es el de revisar el expediente físico y digital de las operaciones con la finalidad de verificar el cumplimiento del marco regulatorio de aplicación. Adicionalmente, el control de calidad tiene el objeto de verificar que la participación de los “Centro Hipotecarios” en el proceso de formalización contractual se ajuste a lo acordado en el contrato de prestación servicios.

De la revisión de los procedimientos y plantillas que componen el control de calidad sobre el proceso de formalización, se observa que los aspectos supervisados, contenidos en dicho documentos, están alineados con los requerimientos cuantitativos, cualitativos y documentales expuestos en la nueva Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario.

Por otro lado, en base a las pruebas de auditoría efectuadas, se concluye que los resultados obtenidos en los expedientes muestreados por la unidad de “Control Calidad Proceso Hipotecario” son correctos y se han obtenido acorde con las evidencias y documentación almacenadas por la entidad. Asimismo, se ha constatado que las conclusiones derivadas en la revisión de calidad se trasladan adecuadamente tanto a la dirección supervisora del proceso de formalización contractual (Dirección Administración Centralizada y Servicios Operativos), como a los Centros Hipotecarios supervisados, con el objeto de que los mismos subsanen y gestionen las incidencias detectadas.

Resumen de Recomendaciones

Recomendación	Importancia	Unidad Responsable	Implantación
2. Adecuación del proceso operativo			
2.1. Analizar las operaciones desde Junio 2019 sujetas a la LCCI que han quedado fuera del perímetro de adecuación del Banco; y reforzar algunos controles sobre el perímetro LCCI.	Media	7368 – Dirección Procesos Operativos Productos Bancarios	1T2021
2.2. Robustecer los sistemas utilizados para atender a las peticiones de clientes que por aplicación de la LCCI tengan derecho a conversión del préstamo a otra divisa.	Baja	7368 – Dirección Procesos Operativos Productos Bancarios	4T2020
2.3. Aprobar la documentación pre y post contractual mediante el circuito establecido en el Banco (norma 4811) y reforzar el marco de control asociado a la revisión periódica sobre la vigencia de la documentación generada en los sistemas	Media	7368 – Dirección Procesos Operativos Productos Bancarios	4T2020
2.4. Robustecer el diseño y los controles del proceso de solicitudes de financiación denegada.	Media	9499 - Dirección Organización y Costes	1T2021
2.5. Valorar el impacto de la situación actual (COVID 19) sobre el cumplimiento del plan de formación LCCI previsto, y definir las líneas de actuación y de contingencia a aplicar.	Media	7368 – Dirección Procesos Operativos Productos Bancarios	3T2020
2.6. Valorar automatizar la identificación e incorporación de las comisiones cobradas por intermediarios en el cálculo de la TAE realizado por SIBIS; o fortalecer controles sobre el cálculo de la TAE en este tipo de operaciones.	Baja	7368 – Dirección Procesos Operativos Productos Bancarios	1T2021
2.7. Revisar algunos aspectos sobre la operativa de reembolso anticipado (custodia documental, consistencia en los canales,..) y reforzar los controles periódicos sobre la operativa.	Media	7368 – Dirección Procesos Operativos Productos Bancarios	1T2021

Detalle de recomendaciones

2.1. Analizar las operaciones desde Junio 2019 sujetas a la LCCI que han quedado fuera del perímetro de adecuación del Banco; y reforzar algunos controles sobre el perímetro LCCI.					
Unidad	7368 – Dirección Procesos Operativos Productos Bancarios	Importancia	Media	Fecha prevista implantación	1T2021
Descripción de la debilidad	La aplicación de la nueva LCCI ha suscitado numerosas dudas sobre su aplicación, dando lugar a interpretaciones, que se han ido solventando mediante diversas instrucciones publicadas de registradores y notarios. La más significativa para aclarar aspectos relacionados con el ámbito de aplicación ha sido la instrucción de diciembre 2019 de la Dirección General de Registro y del Notario (DGRN). De la revisión de auditoría sobre los criterios aplicados por el Banco para la identificación de operaciones sujetas a la LCCI y teniendo en consideración las nuevas instrucciones de DGRN, se ha detectado: - Operaciones de préstamos relacionadas con bienes no residenciales que según las nuevas instrucciones de la DGRN (diciembre 2019) no estarían sujetas (p.e. locales/naves relacionados con finalidad rehabilitación, construcción, etc...). Se considera que el Banco ha seguido en estos casos una estrategia conservadora. - Operaciones de préstamos relacionadas con bienes no residenciales, fuera del perímetro del Banco sujeto a la LCCI (periodo junio 2019 - enero 2020) y que según las nuevas instrucciones de la DGRN (diciembre 2019) sí estarían sujetas. (p.e. naves/hoteles relacionados con adquisición/reestructuración de la deuda,...) Asimismo de la revisión de auditoría se ha detectado alguna operación de préstamo en el sistema SIBIS que presenta incoherencias con la información de la operación en algunos aspectos de identificación como, por ejemplo, la finalidad errónea. Estos aspectos pueden ser determinantes para la aplicación LCCI. De la revisión de auditoría sobre la adecuación de los sistemas a la operativa, se constata que está pendiente finalizar la adaptación de los sistemas del Banco a los requerimientos de identificación que se definen en las instrucciones de la DGRN (p.e. adaptar el cuestionario inicial para determinar si una operación es LCCI en Séneca,...), aspecto que puede debilitar la robustez del proceso.				
Categoría de la Root Cause	Errores en la delimitación del proceso				
Descripción de la Root Cause	Errores en la delimitación, usabilidad, o complejidad de un proceso y/o de los controles				
Impacto	Falta de aplicación de requerimientos LCCI para algunas operaciones que estén dentro del perímetro LCCI.				
Recomendación	Analizar aquellas operaciones formalizadas desde Junio 2019 fuera del perímetro de aplicación de la LCCI del Banco que según las instrucciones de la DGRN, sí estarían sujetas a la LCCI. Hasta que los sistemas del Banco (Séneca/SIBIS) no estén adaptados a los requerimientos de identificación que se definen en las instrucciones de la DGRN, se debería realizar un				

Recomendaciones

	control manual para asegurar que se están identificando correctamente las operaciones según perímetro LCCI. Asimismo, se debería establecer controles sobre las operaciones sujetas a la LCCI para contrastar la correcta incorporación de la información en el sistema SIBIS a partir de la información de la operación, con el objetivo de identificar de forma adecuada las operaciones sujetas a la LCCI.
Riesgos	Riesgo Operacional

2.2 Robustecer los sistemas utilizados para atender a las peticiones de clientes que por aplicación de la LCCI tengan derecho a conversión del préstamo a otra divisa.

Unidad	7368 – Dirección Procesos Operativos Productos Bancarios	Importancia	Baja	Fecha prevista implantación	4T2020
Descripción de la debilidad	Según el artículo 20 de la nueva LCCI, en los contratos de préstamo inmobiliario que se denominen en moneda extranjera, el prestatario tendrá derecho a la conversión del préstamo a la moneda del estado miembro en el que resida el titular o perciba la mayor parte de los ingresos o tenga la mayoría de sus activos. Asimismo, el prestamista deberá informar al prestatario de los mecanismos para limitar el riesgo de tipo de cambio si se supera el importe adeudado o de las cuotas difiera en más del 20% del importe divisa y euro. A fecha de revisión, el banco no dispone de préstamos LCCI en moneda extranjera, no obstante, se puede ver impactado por aquellos clientes que por perfil (p.e. no residentes) puedan solicitar la conversión del préstamo a otra divisa. El Banco está pendiente de finalizar el desarrollo de esta operativa en el aplicativo SIBIS. No obstante a falta de un sistema robusto para articular esta operativa, las solicitudes de conversión del préstamo se gestionarán desde un aplicativo departamental. Asimismo, se observa que el Banco ha desarrollado el sistema de cálculo ante la depreciación de la divisa de una operación, no obstante falta la generación automática de las cartas informativas a los clientes en aquellos casos que el importe adeudado o de las cuotas difiera en más del 20% del importe de la divisa y euro. En estos casos, está previsto que la generación de la información se realice manualmente aunque a fecha de revisión nos indican que no se ha producido ningún caso.				
Categoría de la Root Cause	Demoras en la implantación técnica del proceso				
Descripción de la Root Cause	Demoras en la implantación técnica del proceso				
Impacto	Falta de aplicación de la regulación vigente en los préstamos susceptibles de ser convertibles en otra divisa.				
Recomendación	Finalizar los desarrollos necesarios para incluir en un sistema robusto, la operativa de conversión de préstamos en otra divisa para cubrir el potencial riesgo operacional en caso de incremento del volumen de operaciones de conversión.				

Recomendaciones

	Establecer controles sobre el actual proceso de conversión de préstamos en divisa dada la elevada manualidad para asegurar el cumplimiento de la ley. Entre los controles destacamos los siguientes: - Control sobre la correcta ejecución de la operación (p.e. parametrización datos origen correctos, ...) - Control que asegure la correcta información a facilitar al cliente en tiempo y forma.
Riesgos	Riesgo Operacional

2.3 Aprobar la documentación pre y post contractual mediante el circuito establecido en el Banco (norma 4811) y reforzar el marco de control asociado a la revisión periódica sobre la vigencia de la documentación generada en los sistemas.

Unidad	7368 – Dirección Procesos Operativos Productos Bancarios	Importancia	Media	Fecha prevista implantación	4T2020
Descripción de la debilidad	De la revisión de auditoría sobre el proceso de adaptación documental (doc. pre y post contractual) a la LCCI, se verifica que si bien se dispone de aprobaciones a las modificaciones en el contenido de los documentos por diferentes direcciones del Banco y se evidencia la autorización de Cumplimiento Normativo a la subida en pruebas de la documentación precontractual, no se dispone de la aprobación mediante el circuito oficial a las versiones definitivas de los documentos LCCI que se generan en los sistemas. Indicar que todos los documentos tienen un circuito de aprobación específico regulado por la norma 4811_ Diseño de formularios, modelos e impresos (manual conceptual). En este sentido se observa la falta de revisiones periódicas que garanticen que la documentación pre y post contractual que se aprueba mediante circuito oficial corresponde con la documentación pre y post contractual generada en los sistemas.				
Categoría de la Root Cause	Errores de proceso para la aprobación de documentos				
Descripción de la Root Cause	Errores de aprobación de documentos según el circuito específico regulado por el Banco				
Impacto	Falta de aplicación de la regulación vigente en algún aspecto relacionado con la información a facilitar al cliente.				
Recomendación	Se recomienda aprobar la documentación pre y post contractual asociada a la LCCI mediante el circuito oficial del Banco. Asimismo se debe reforzar el marco de control sobre la documentación LCCI (p.e. FEIN, FIAE, cláusulas del contrato de préstamos, documento de simulación de amortización,.....) en el que se defina un proceso de revisión periódico que garantice la actualización y alineamiento de la documentación aprobada mediante circuito oficial con la documentación generada en los sistemas del Banco.				

Recomendaciones

Riesgos	Riesgo Operacional
---------	--------------------

2.4. Robustecer el diseño y los controles del proceso de solicitudes de financiación denegada.

Unidad	9499 - Dirección Organización y Costes	Importancia	Media	Fecha prevista implantación	1T2021
Descripción de la debilidad	Conforme a lo establecido en el marco normativo, en todos aquellos casos en los que se deniegue la solicitud de financiación de un préstamo sujeto a la LCCI, el prestamista <u>deberá informar por escrito y sin demora al potencial prestatario</u> (y en su caso al fiador u avalista) <u>advirtiéndole, del motivo de la denegación y, si procede, de que la decisión se basa en la consulta a bases de datos de registro de impagados y morosidad</u> (P.E: ASNEF, RAI, etc...) De la revisión de auditoría, que ha consistido, en entrevistas con las unidades auditadas, y de la revisión de documentos que describen tanto el proceso como la operativa relativa a la evaluación de la solvencia y concesión de financiación, se constata que: - Si bien hay documentos explicativos, falta acabar de definir y completar el proceso de solicitudes de financiación denegada (p.e. diferentes vías posibles por las que se puede denegar una operación). Asimismo falta definir los controles a establecer. - Los manuales procedimentales no definen el responsable final del cumplimiento del Proceso. Por otro lado, y como resultado de la revisión de una muestra representativa de operaciones, no se ha podido evidenciar que la entidad entregue la información requerida por el marco normativo en caso de solicitudes de financiación denegadas. Asimismo, se observa que no existen controles sobre este proceso, y que de existir, deberían quedar definidos en el procedimientos.				
Categoría de la Root Cause	Inadecuado diseño del proceso				
Descripción de la Root Cause	Inadecuado diseño, usabilidad, o complejidad de un proceso y/o de los controles				
Impacto	Potencial incumplimiento de la regulación vigente en materia de transparencia, y de modo específico, de no informar debidamente al potencial prestatario en caso de denegación de solicitud de financiación.				
Recomendación	Se recomienda, robustecer el diseño y controles del proceso de denegación de solicitudes de financiación, de modo que se asegure que se informa por escrito y sin demora al potencial prestatario según indica el marco regulatorio. Teniendo en consideración: - Definir el proceso de forma adecuada y completa (p.e. incluyendo todas las vías existentes por las que se puede denegar una operación,...). - Definir el responsable final del cumplimiento del proceso. - Establecer controles para asegurar que se informa por escrito y sin demora al				

Recomendaciones

	potencial prestatario.
Riesgos	Riesgo Operacional

2.5. Valorar el impacto de la situación actual (COVID 19) sobre el cumplimiento del plan de formación LCCI previsto, y definir las líneas de actuación y de contingencia a aplicar

Unidad	7368 – Dirección Procesos Operativos Productos Bancarios	Importancia	Media	Fecha prevista implantación	3T2020
Descripción de la debilidad	La nueva Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, complementada mediante la Orden ECE/482/2019 emitida por el Ministerio de Economía y Empresa, determina que el personal del prestamista que participe en el proceso de comercialización o contratación de préstamos, deberá reunir y mantener en todo momento los conocimientos y competencias de conformidad con dicho marco normativo. Asimismo, se establece un periodo transitorio, desde el momento de vigencia de la norma hasta junio 2020, donde el personal que no disponga de las competencias y conocimientos suficientes conforme a la regulación, podrá actuar bajo la supervisión de personal que si cumpla con dichos requisitos. A este respecto, si bien se observa que la entidad dispone de un plan enfocado a certificar a la totalidad del personal que participa en este proceso de concesión y formalización contractual para el final del periodo de supervisión, este podría verse modificado por la situación actual de estado de alarma aplicada por el Real Decreto Ley a nivel nacional. En este sentido, existe la probabilidad de que una parte significativa del personal que interviene en este proceso no esté certificado en las fechas que requiere la regulación.				
Categoría de la Root Cause	Potenciales errores en la planificación				
Descripción de la Root Cause	Potenciales errores en la planificación, presupuesto, priorización o programación no están definidos adecuadamente.				
Impacto	Potencial incumplimiento de la regulación vigente en materia formativa.				
Recomendación	Valorar la creación de un plan específico que defina las líneas de actuación y de contingencia en caso de que una parte significativa del personal que interviene en el proceso de concesión y formalización contractual no esté certificada en las fechas que requiere la regulación, debido a causas de fuerza mayor.				
Riesgos	Riesgo Operacional				

2.6. Valorar automatizar la identificación e incorporación de las comisiones cobradas por intermediarios en el cálculo de la TAE realizado por SIBIS; o fortalecer controles sobre el cálculo de la TAE en este tipo de operaciones.

Unidad	7368 – Dirección Procesos Operativos Productos Bancarios	Importancia	Baja	Fecha prevista implantación	1T2021
Descripción de la debilidad	El artículo 35 de la Ley de Contratos de Crédito inmobiliario establece que la remuneración que, en su caso, el prestatario deba abonar al intermediario de crédito inmobiliario por sus servicios, será comunicada al prestamista por aquel para su inclusión en el cálculo de la TAE. De la revisión de operaciones sujetas a la LCCI en la cuales haya participado un intermediario en la fase de comercialización, se evidencia que en todas las operaciones la TAE informada en la documentación precontractual y escritura no coinciden con la TAE que figura en sistema, siendo correcta la informada en la documentación precontractual. En detalle se observa que si bien se incluyen las comisiones cobradas por el intermediario en la TAE que figura tanto en la documentación precontractual como en la escritura, no se incluyen en la TAE que figura en los sistemas del Banco. En este sentido se destaca que el sistema SIBIS no está adaptado para identificar y registrar las operaciones con comisiones de intermediación, y que como consecuencia, el cálculo de la TAE para este tipo de operaciones se efectúa de modo manual por fuera del sistema. Adicionalmente, se evidencia que el sistema del banco no permite identificar aquellas operaciones que incorporan esta tipología de comisiones, y que por lo tanto, no se dispone de los controles dirigidos a evaluar el correcto cálculo de la TAE en estos casos.				
Categoría de la Root Cause	Potencial deficiencia en la calidad de datos				
Descripción de la Root Cause	Potencial deficiencia en la exactitud, completitud, relevancia, puntualidad o trazabilidad de datos.				
Impacto	Potencial incumplimiento de la regulación vigente en materia de transparencia.				
Recomendación	Se recomienda valorar la automatización, en los sistemas del Banco, del proceso de incorporación de las comisiones cobradas al prestatario por parte de los intermediarios de crédito inmobiliario de modo que, en consonancia con la regulación, queden reflejadas en el cálculo de la TAE de los sistemas y de la información contractual que se genera. Asimismo, y conforme a la manualidad al que está sujeto el proceso de identificación de operaciones en las que participen intermediarios, se destaca valorar la necesidad de fortalecer los controles dirigidos a evaluar el correcto cálculo de la TAE en esta tipología concreta de operaciones.				
Riesgos	Riesgo Operacional				

2.7. Revisar algunos aspectos sobre la operativa de reembolso anticipado (custodia documental, consistencia en los canales, ..) y reforzar los controles periódicos sobre la operativa

Unidad	7368 – Dirección Procesos Operativos Productos Bancarios	Importancia	Media	Fecha prevista implantación	1T2021
Descripción de la debilidad	La operativa de reembolso se ve afectada por la nueva LCCI principalmente por el establecimiento de límites en las comisiones por amortización anticipada y por la obligatoriedad de facilitar al cliente información sobre la operación (en soporte duradero) con anterioridad a la realización del reembolso. Si la operación no se realiza el mismo día, el Banco deberá facilitar al cliente esta información en un máximo de 3 días desde que haya manifestado su voluntad de reembolsar. De la revisión de auditoría sobre los principales impactos de la LCCI en la operativa de reembolso relacionados con los límites de las comisiones por amortización y con la información de la operación a facilitar al cliente, se observa que: • Se han parametrizado correctamente los límites de las comisiones en los sistemas, únicamente para algún caso puntual se han encontrado diferencias no significativas que están en revisión (operaciones en vuelo). • En cumplimiento con la norma, se ha diseñado un modelo de comunicación al cliente (oficina, canales remotos) para facilitar información de la evaluación de la operación de reembolso (doc. simulación de la operación). El Banco dispone de los mecanismos en los distintos canales para facilitar al cliente este documento, no obstante, para el caso concreto del canal oficinas no está establecido que este documento se firme y se custodie, por lo que resulta difícil evidenciar su entrega al cliente. Asimismo este documento no se ha aprobado por el circuito oficial del Banco (ver recomendación 2.3) De la revisión del proceso de reembolso (generación de la documentación, custodia,...) en los diferentes canales (oficinas, remoto) y de la revisión muestral de operaciones, se han detectado las siguientes debilidades para el canal Oficinas: • El importe (dato variable) informado en el documento de solicitud de reembolso Parcial está mal parametrizado ya que informa del capital e intereses, en lugar de informar únicamente del capital. • No se evidencia la custodia de documentos de solicitud de reembolso total/parcial en el gestor documental (aprox 50% casos revisados). • Existe alguna incoherencia puntual en los tiempos de entrega de la documentación. Por ejemplo el documento con información de la operación facilitada al cliente (doc. de simulación) y la operación solicitada (doc. de solicitud) se realizan en meses diferentes; o la entrega al cliente del documento de simulación días después de la realización del reembolso de la operación).				

Recomendaciones

Categoría de la Root Cause	Errores en la ejecución del proceso operativo
Descripción de la Root Cause	Errores en la ejecución de un proceso y/o de los controles
Impacto	Falta de aplicación de la regulación vigente en algún aspecto relacionado con la información a facilitar al cliente.
Recomendación	La Dirección de Financiaciones deberá reforzar algunos aspectos del proceso (tiempos de entrega, custodia de los documentos,...) y desarrollar controles periódicos sobre el mantenimiento de la operativa de reembolso anticipado para asegurar que el procedimiento seguido por oficinas se ajusta a la norma. Entre los aspectos detectados por auditoría y que deberán tenerse en consideración se destacan: • Límites de comisiones: analizar la parametrización en el sistema para las operaciones en vuelo, y corregir si es necesario. • En relación al documento de simulación de la operación se debe valorar conjuntamente con Cumplimiento Normativo y/o Asesoría Jurídica la necesidad de dejar evidencia en el canal oficinas que se ha facilitado el documento al cliente y asegurar la consistencia entre canales. • En relación al documento de solicitud (Reembolso parcial) se debe revisar la parametrización del dato variable relacionado con el capital para que informe correctamente. • Reforzar el proceso de reembolso (p.e. incluyendo caducidad al documento de simulación, coherencia en la entrega de los documentos,...) con el objetivo de entregar la información en tiempo y forma. • Monitorizar el proceso estableciendo controles de traza y custodia.
Riesgos	Riesgo Operacional

Lista de distribución

Unidad	Destinatario/a
8083 - Hipotecas y leasing	Laura Oliveros Campos
7578 - Préstamos	Jordi Borda Ortiz
9576 - Dirección de Financiaciones	Jordi Busquets Masoliver
7368 - Dirección Procesos Operativos Productos Bancarios	Silvia Ventura Altarriba
9774 - Dirección Administración Centralizada y Servicios Operativos	Sonia Quibus Rodríguez
9499 - Dirección Organización y Costes	Josep Rovira Punti

Equipo de Auditoría

Director/a:	Begoña Ibañez y Marc Solé
Equipo Auditor:	Montserrat López y Roger Baltrons

FIRMA

Begoña Ibañez Suárez
Directora de Auditoría de Procesos Operativos

Metodología: Rating de Auditoría

A continuación se establecen los criterios que AI utiliza a la hora de establecer los ratings. Estos criterios son una guía; no pretenden incluir todas las consideraciones que pueden llevar a AI a seleccionar un rating específico para una auditoría.

Adecuado

Los controles críticos están funcionando de manera eficaz y fiable, contribuyendo a la consecución de los objetivos de negocio.

**Requiere
Mejoras**

Los controles críticos están funcionando, por lo general, con eficacia. Sin embargo, se han detectado oportunidades de mejora en algunos controles que incrementarían su fiabilidad para la consecución de los objetivos de negocio. La Dirección debería implantar las recomendaciones para reforzar el sistema de control interno.

**Requiere
Mejoras
Significativas**

Existen deficiencias significativas, que reducen la eficacia y fiabilidad de los controles para la consecución de los objetivos de negocio. Los resultados de la auditoría indican que pueden materializarse riesgos significativos y que, por tanto, deben tomarse medidas por parte de la Dirección para corregir las debilidades de control identificadas en la auditoría.

Insatisfactorio

No existe una estructura de control eficaz y los controles no contribuyen a la consecución de los objetivos de negocio. Como consecuencia de esta ausencia de control, la probabilidad de materialización de riesgos significativos es alta. Es imperativo que la Dirección tome medidas inmediatas para corregir las situaciones detectadas.

Metodología: Catalogación de las recomendaciones de Auditoría

A continuación se muestran los criterios que sigue Auditoría Interna (AI) para asignar un rating a cada recomendación. Estos criterios son una guía; no pretenden incluir todas las consideraciones que pueden llevar a AI a seleccionar un rating específico para una recomendación.

Baja

Incluye aspectos con bajo impacto sobre el sistema de control interno o que son potenciales mejoras del proceso auditado. Sería conveniente que la dirección tomara en cuenta estos aspectos y considerara la implantación de las recomendaciones, porque se dan una o más de las siguientes circunstancias:

Aunque existen suficientes controles compensatorios que cubren las debilidades identificadas, las mejoras propuestas sobre el sistema de control interno o sobre los procesos mejorarían la efectividad o eficiencia de los mismos.

Existen oportunidades de incrementar la eficiencia del proceso /sistema de control interno pero no son significativas. El seguimiento sobre el grado de implantación de estas recomendaciones se informa periódicamente a la Dirección del proceso/unidad auditado.

Media

Incluye debilidades/aspectos de mejora que deberían resolverse en un tiempo razonable, porque pueden tener un impacto adverso en el sistema de control interno. La Dirección ha de prestar atención especial al riesgo porque se dan una o más de las siguientes circunstancias:

Las debilidades/aspectos de mejora no están afectando a la integridad global del proceso auditado pero sí están afectando a un componente crítico para la consecución de los objetivos de negocio del proceso/unidad auditada.

El impacto financiero es significativo en el proceso /unidad auditada pero no supone un impacto significativo en el Grupo.

Existen oportunidades para incrementar la eficiencia del proceso/sistema de control interno auditado. El seguimiento sobre el grado de implantación de estas recomendaciones se reporta periódicamente a la Alta Dirección y la dirección del proceso/unidad auditado.

Alta

Incluyen debilidades/aspectos de mejora sobre las que la dirección debe tomar medidas inmediatas para mitigar el riesgo, dándose una o más de las siguientes circunstancias:

Las debilidades/aspectos de mejora están afectando a la integridad global del proceso auditado debido a que compromete la consecución de los objetivos de negocio y podría conllevar un potencial impacto negativo en el Grupo. Los controles críticos no están funcionando en la forma en que fueron diseñados o no existen.

El impacto financiero/reputacional es sustancial, o potencialmente puede serlo, con impacto en el Grupo.

El proceso en curso podría violar la legislación, requisitos reguladores o políticas corporativas.

El proceso o función requiere mejoras básicas inmediatas, con una involucración activa de la dirección y una supervisión constante hasta que los controles mejoren sustancialmente. El seguimiento sobre el grado de implantación de estas recomendaciones se reporta periódicamente a la Comisión de Auditoría y Control, a la Alta Dirección y Dirección del proceso/unidad auditado.